



MONTI  
Laura  
Mercedes

Firmado  
digitalmente por  
MONTI Laura  
Mercedes  
Fecha: 2024.11.08  
11:42:30 -03'00'

***Ministerio Público***  
***Procuración General de la Nación***

S u p r e m a      C o r t e :

-I-

Eduardo Daniel Barreyro interpuso una acción de amparo con fundamento en los arts. 43 de la Constitución Nacional y 14 de la ley 27.275, a fin de que se le ordene a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dar respuesta al pedido de información pública por medio del cual se requirió que se le informe si las empresas Carmelo Antonio Orrico S.R.L., Servicios Integrales de Alimentación S.A., Lamerich S.R.L., Diaz Vélez S.R.L., Compañía Alimentaria Nacional S.A., Friends Food S.A., Enrique Tavolaro S.R.L., Arkino S.A., Spataro S.R.L., Alfredo Grasso, Treggio S.R.L., Rodolfo Ferrarotti S.R.L., Dassault S.A. E Hispan S.A.- Unión Transitoria, Sucesion de Ruben Martin S.A. -Siderum S.A., Alimentos Integrados S.A., Servicios Integrales Food And Catering S.R.L., Bagala S.A., Caterind S.A. y Servir´C S.A., se hallaban inscriptas en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (en adelante, Programa ATP), creado mediante decreto 332/2020. Asimismo, requirió que se le adjunte la información económica suministrada al efecto por las interesadas, así como el resultado de la petición de inscripción y los beneficios otorgados.

Relata que la AFIP respondió que la Jefatura de Gabinete de Ministros había ordenado publicar la información relativa a la implementación del Programa ATP en la página web

oficial, de conformidad con lo dispuesto por la decisión administrativa 887/20.

Sin embargo, refiere que la información publicada por ese organismo fue parcial ya que se limitó a informar, de una manera genérica, el otorgamiento de beneficios a algunas de las empresas indicadas en la solicitud, pero omitió acompañar la información económica requerida.

-II-

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (sala V) confirmó la decisión de la instancia anterior que había hecho lugar parcialmente a la acción de amparo y, en consecuencia, condenó a la AFIP brindar información relativa a los datos económicos suministrados por las empresas a los fines de obtener los beneficios del Programa ATP. Respecto del resto de la información solicitada, consideró que ya había sido proporcionada.

En lo sustancial, entendió que los datos económicos requeridos por el actor -vinculados al otorgamiento de los beneficios previstos en el decreto 332/20- no están excluidos del principio de publicidad de la información pública, ya que su conocimiento tiene como objeto ejercer el control del manejo de los fondos públicos por parte de los funcionarios encargados de llevar adelante la política de protección de la producción y el trabajo en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

De tal manera, consideró inadmisibile la negativa de su difusión y escrutinio público fundada en la necesidad de resguardar la privacidad de los beneficiarios, máxime cuando,



***Ministerio Público***  
***Procuración General de la Nación***

señaló, los datos requeridos fueron obtenidos por la demandada de manera lícita y en cumplimiento de sus funciones estatales.

Por otro lado, precisó que la información solicitada no está referida a los datos suministrados por los contribuyentes a los fines de la determinación y percepción de tributos, sino que se relaciona con la concesión de beneficios para fomentar la producción y el trabajo. Por ese motivo, entendió que no está alcanzada por el secreto fiscal previsto en el art. 101 de la ley 11.683.

-III-

Contra esa decisión, la demandada dedujo el recurso extraordinario federal que fue concedido por cuestión federal y denegado por las causales de arbitrariedad y gravedad institucional, lo que motivó la presentación en queja.

En lo sustancial, se agravia porque la interpretación efectuada por la cámara es arbitraria e irrazonable, pues se aparta de las constancias de la causa y de la solución prevista por el art. 101 de la ley 11.683 y por las disposiciones de la ley 25.326 que regula la protección de datos personales, sin dar fundamento válido para ello. Invoca asimismo gravedad institucional.

Señala que la cámara omite considerar que la información económica aportada por las empresas para acceder a los beneficios del Programa ATP coincide con la que deben declarar los contribuyentes a los fines del cumplimiento de sus

obligaciones fiscales para la determinación y percepción de impuestos, por lo que resulta indiscutible que se encuentra amparada por el secreto fiscal. En ese orden de ideas, aduce que la decisión administrativa 887/20 -que, señala, no fue impugnada en estos autos- resguarda debidamente el derecho de acceso a la información pública.

Por otra parte, sostiene que tampoco se dan en el caso los supuestos previstos por el art. 11 de la ley 25.326 y por el decreto 206/17, que tornan lícita la publicidad de los datos personales involucrados, toda vez que: i) no existe consentimiento del titular del dato; (ii) no corresponde presumir una expectativa razonable por parte del titular del dato de que la información sería pública; (iii) la información no se relaciona con funcionarios públicos; y, (iv) no surgen razones de interés público que justifiquen la entrega de la información por sobre la intromisión en la privacidad de su titular.

#### -IV-

A mi modo de ver, el recurso extraordinario es formalmente admisible, pues se ha puesto en tela de juicio la interpretación de normas federales -ley 27.2275, ley 25.326 y art. 101 de la ley 11.683- y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que en ellas fundó el apelante (art. 14, inc. 3°, de la ley 48).

Cabe recordar que, al encontrarse en discusión el alcance que cabe asignar a normas de derecho federal, la Corte no se encuentra limitada en su decisión por los argumentos de las partes o de la cámara, sino que le incumbe realizar una



***Ministerio Público***  
***Procuración General de la Nación***

declaración sobre el punto disputado (Fallos: 311:2553; 314:529; 316:27; 321:861, entre muchos otros).

-V-

Previo a pronunciarme sobre el asunto, considero necesario efectuar una breve reseña de los acontecimientos que motivaron el presente pleito.

De las constancias de la causa resulta que el 5 de junio de 2020, el actor realizó un pedido de información pública por medio del cual requirió a la AFIP que le informe si el listado de empresas detalladas en esa consulta se hallaban inscriptas en el Programa ATP y, en su caso, solicitó que se le adjunte la información económica suministrada por ellas, así como el resultado de la petición de inscripción y los beneficios finalmente otorgados.

El 11 de junio de ese año, la AFIP respondió que, a los fines de cumplir con las obligaciones de transparencia activa establecidas por la 27.275 así como con los principios legales del secreto fiscal y la normativa atinente a la Protección de los Datos Personales, mediante decisión administrativa 887/20 de la Jefatura de Gabinete de Ministros se había ordenado la difusión en el sitio web de la siguiente información:

"a) Respecto del beneficio de la postergación o reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino, el

listado de beneficiarios incluyendo sus CUITs, nombres, actividad y especie de beneficio acordado.

b) Respecto del beneficio del Salario Complementario, el listado de empleadores cuyos trabajadores se ven alcanzados por el beneficio, incluyendo sus CUITs, nombres, actividad y cantidad de trabajadores beneficiados por empresa.

c) Respecto del beneficio del Crédito a Tasa Cero: la cantidad de beneficios (créditos) acordados y monto de los mismos agregados por categorías del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o por revestir la condición de autónomos."

El 3 de agosto de 2020 la Jefatura de Gabinete de Ministros publicó en el sitio <https://datos.gob.ar/dataset/jgm-asistencia-emergencia-al-trabajo-produccion>, los datos concernientes a los beneficios del Programa ATP de conformidad con los parámetros estipulados por la decisión administrativa 887/20.

De las constancias arribadas surge que la actora obtuvo la siguiente información:

-que las empresas Alfredo Grasso, Arkino S.A., Bagala S.A., Caterind S.A, Dassault S.A. E Hispan S.A. - Unión Transitoria, Diaz Vélez S.R.L., Enrique Tavolaro S.R.L., Friends Food S.A., Servicios Integrales de Alimentación S.A., Servir´C S.A y Treggio S.R.L., percibieron el *beneficio del Salario Complementario* y el detalle de la cantidad de receptores de cada una de las firmas(conf. inc. b, art. 2º, decreto 332/2020 cit.);

-que las empresas Alfredo Grasso, Arkino S.A., Bagala S.A, Dassault S.A. E Hispan S.A. - Unión Transitoria, Diaz Vélez S.R.L., Enrique Tavolaro S.R.L., Friends Food S.A., Friends Food



**Ministerio Público**  
**Procuración General de la Nación**

S.A., Servicios Integrales de Alimentación S.A., Servir´C S.A. y Treggio S.R.L., percibieron el *beneficio de postergación de contribuciones patronales destinadas al SIPA* (conf. inc. a, art. 2º, decreto 332/2020 cit.).

Disconforme, la actora entendió que la información publicada en la página web del organismo era incompleta y dedujo la presente acción de amparo. En cuanto aquí interesa, planteó que no se había acompañado la información económica adjuntada por las empresas a los efectos de la concesión de los beneficios.

-VI-

Sentado ello, cabe precisar que en el marco de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el COVID-19, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto de necesidad y urgencia 332/20, mediante el cual creó el "Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras afectados por la emergencia sanitaria", en el que estableció una serie de beneficios con el fin de reducir el impacto negativo de las medidas sanitarias adoptadas sobre los procesos productivos y el empleo.

Concretamente, el art. 2º del mencionado decreto (modificado por el decreto 376/2020) consagró, entre otros beneficios, los obtenidos por algunas de las empresas consultadas: la postergación de hasta el noventa y cinco por

ciento del pago de las contribuciones patronales al SIPA, y una asignación compensatoria al salario (Salario Complementario) para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado.

A fin de que los empleadores afectados pudieran acogerse a tales beneficios, el art. 3° estableció las siguientes condiciones:

i) actividades económicas afectadas en forma crítica en las zonas geográficas donde se desarrolla;

ii) cantidad relevante de trabajadores contagiados por el COVID-19 o en aislamiento obligatorio o con dispensa laboral por estar en grupo de riesgo u obligaciones de cuidado familiar relacionadas al COVID-19; y,

iii) *una reducción real de la facturación con posterioridad al 12 de marzo de 2020.*

La norma agregó: "Los requisitos para cumplir con los criterios descriptos en los incisos a), b) y c) serán definidos por el Jefe de Gabinete de Ministros, previo dictamen del Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción fundamentado en criterios técnicos."

En ese marco, mediante las decisiones administrativas 483/2020, 516/2020, 591/2020, 663/20, 702/20, 721/20, 747/20, 765/20, 817/20, 887/20, 963/20, 1183/20, 1250/20, 1258/20, 1343/20, 1581/20, 1760/20, 1783/20, 1954/20, 2025/20, 2047/20, 2086/20 y 2181/2020, la Jefatura de Gabinete de Ministros reguló los recaudos y condiciones para acceder a los beneficios estipulados por el decreto y sus modificatorios.



**Ministerio Público**  
**Procuración General de la Nación**

Por su parte, la AFIP dictó la resolución general 4693/20, mediante la cual creó el servicio web denominado "Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP", al que debían ingresar los empleadores a efectos de acceder a los beneficios previstos en el decreto 332/20 (v. art. 1°).

A tal fin, la normativa dispuso que los interesados debían: a) registrarse en el servicio web en la fecha indicada; y, b) suministrar *"aquella información económica relativa a sus actividades"* que el servicio web requiera, a efectos de poder realizar las evaluaciones previstas por el artículo 5° del decreto 332/20 y su modificatorio (v. art. 2°).

Estableció, asimismo, que dicha información no obstaría a aquella otra que pudiera solicitarse a los *contribuyentes* que hubieran cumplido la obligación de registrarse, previa notificación cursada al domicilio fiscal electrónico, a fin de evaluar la procedencia de los beneficios adicionales previstos por el Programa ATP (v. art. 3°).

-VII-

Es inveterada doctrina del tribunal que el sentido de la previsión consagrada en el art. 101 de la ley 11.683 es llevar tranquilidad al ánimo del contribuyente, con la ineludible consecuencia de que cualquier manifestación que se formule ante la Dirección General de Ingresos será secreta. Su propósito, señala el Tribunal, es amparar al contribuyente y

darle la seguridad de que sus manifestaciones no podrán llegar a conocimiento de terceros ni servir de armas contra él (Fallos 191:253; 193:109; 196:575, entre otros). Se trata, pues, de la seguridad jurídica como medio decisivo establecido por el legislador para facilitar la adecuada percepción de la renta pública (Fallos: 237:355; 248:627; 250:530, entre otros).

En este sentido, la Corte señaló que tal previsión legal alcanza no sólo a las declaraciones o manifestaciones que hayan podido formular los contribuyentes -personas físicas o jurídicas- ante el órgano administrativo competente sino que comprende, además, a los expedientes, actas, resoluciones o documentos en los que consten o puedan constar tales declaraciones o manifestaciones (Fallos: 212:629; 248:627, entre muchos otros).

Por su parte, si bien el rigorismo de la prohibición fue atenuado por la Corte en los casos en que el propio autor de la declaración, en cuyo interés se estableció el secreto de las manifestaciones, hubiera pedido o consentido expresamente que se traigan como prueba en el juicio seguido contra terceros, sus propias declaraciones presentadas ante el organismo fiscal (Fallos: 237:355 y precedentes allí citados); lo cierto es que, fuera de esta excepción reconocida al propio interesado, *la información amparada por el secreto fiscal no puede ser revelada por el Fisco "salvo que se trate de los casos de excepción taxativamente enunciados en la misma ley para autorizar la revelación del contenido de esas declaraciones (Fallos: 237:355)".*

En este marco, considero que en el punto concretamente cuestionado asiste razón al recurrente cuando aduce que la orden



**Ministerio Público**  
**Procuración General de la Nación**

judicial contraviene lo dispuesto en el art. 101 de la ley 11.683.

En efecto, la cámara, sin individualizar la información económica cuya divulgación admite, y sobre la base de argumentos inadmisibles vinculados a la finalidad con la que los contribuyentes proporcionaron los datos a la AFIP, obliga al organismo recaudador a revelar informaciones, manifestaciones o declaraciones referidas a la situación económico y/o financiera de las empresas beneficiarias del Programa ATP (v.gr. datos sobre la facturación correspondiente al periodo de 2020 y del mismo período de 2019, a fin de verificar una variación nominal de facturación interanual negativa -conf. art. 3°, inc. c, decreto 320/2020-). En tales condiciones, es evidente, en mi parecer, que la *clase de datos* cuya divulgación se ordena -aun cuando no se hubiera declarado a los fines de la determinación y percepción de tributos, como afirma la cámara, sino para acceder a los beneficios previstos por el decreto 332/2020- se encuentra amparada por el secreto fiscal y, por ende, está expresamente excluida del derecho de acceso a la información pública en los términos de la ley 27.275, de conformidad con lo dispuesto por los párrafos primero y octavo del art. 101 de la ley 11.683.

-VIII-

Así las cosas, atento a la forma como se dictamina, entiendo que resulta innecesario el tratamiento de los restantes agravios deducidos por el recurrente.

-IX-

Por las consideraciones vertidas, opino que corresponde declarar procedente el recurso extraordinario y revocar la sentencia para que, por quien corresponda, se dicte otra con arreglo a derecho.

Buenos Aires,    de noviembre de 2024.